

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3852/2535

นาง วันเพ็ญ ถือ ความ ตรง  
บริษัท ไทย วาปนิตตั้ง จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

เหตุที่จำเลยถือเป็นข้ออ้างในการเลิกจ้างโจทก์ปรากฏ ตามคำสั่งของโจทก์เรื่อง เลิกจ้างพนักงานแล้ว การที่จำเลย อ้างเหตุต่าง ๆ ที่มีได้ระบุไว้ในคำสั่งเลิกจ้างนั้นมา ใน คำให้การ จึงมิใช่เหตุที่จำเลยจะนำมาใช้อ้างในการเลิกจ้าง โจทก์ได้ ข้ออ้างตาม คำให้การของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็น สาระแก่คดี ชอบที่ศาลจะไม่รับวินิจฉัยให้ และ เมื่อเหตุที่ จำเลยอ้างในคำสั่งเลิกจ้างนั้น มิใช่เหตุที่จำเลยจะ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่ ต้องจ่ายค่าชดเชย จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย เริ่มเข้าทำงานเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2532 ทำหน้าที่แม่บ้านทั่วไป ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ 115 บาท กำหนดจ่าย ค่าจ้างทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือน ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2535 จำเลยเลิกจ้าง โจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดและไม่ได้ออกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายโจทก์ทำงาน กับจำเลยติดต่อกันมาเกินกว่า 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา สุดท้าย 90 วัน เป็นเงิน 10,350 บาท และมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ารวม 18 วัน เป็นเงิน 2,070 บาท แต่จำเลยไม่ยอมจ่าย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่า

ชดเชยจำนวน 10,350 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 2,070 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เริ่มเข้าทำงานกับจำเลยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2532 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2535 เนื่องจากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานและคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยเรื่องการลา กิจและการลาพักผ่อนประจำปี ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องยื่นใบลาล่วงหน้าก่อน 2 วันเมื่อ ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้ แต่โจทก์หยุดงานไปเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2535 โดยแจ้งความประสงค์ต่อจำเลยขอลากิจแต่ไม่แจ้งเหตุผลว่าลากิจไปเพราะเหตุใด จำเลยจึงไม่อนุญาตและถือว่าโจทก์จงใจฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับในการทำงานของจำเลยตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 36 เรื่อง การ ขาดงานหรือหยุดงานไปโดยไม่แจ้งสาเหตุหรือไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ได้รับ อนุญาตจากจำเลยก่อน และข้อ 58 เรื่องไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติในการลาหยุดงานหรือฝ่าฝืนข้อบังคับการลาหยุดงาน และก่อนที่จำเลย เลิกจ้างโจทก์ โจทก์เคยกระทำความผิดโดยการขาดงานเช่นนี้มาก่อนและเคยถูก จำเลยตักเตือนเป็นหนังสือรวม 3 ครั้ง ซึ่งการเตือนแต่ละครั้งโจทก์ยินยอมและรับ สารภาพว่าได้กระทำความผิดต่อระเบียบข้อบังคับในการทำงานของจำเลยจริง แต่ โจทก์กลับไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของจำเลย และกระทำความผิดด้วยการขาดงานหรือ หยุดงานไปโดยไม่ได้รับอนุญาตในวันที่ 22 มิถุนายน 2535 อีก จึงเป็นการฝ่าฝืน ระเบียบข้อบังคับในการทำงานของจำเลยตามความหมายในหมวดที่ 5 ข้อ 32 เรื่อง การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยและจำเลยได้ตัก เตือนเป็นหนังสือแล้วและยังเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ คู้มครองแรงงานข้อ 47(3) นอกจากนี้การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจขัดคำสั่งอัน ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ตามเอกสารท้าย

คำให้การหมายเลข 9 ได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์แถลงไม่ตั้งใจเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจากจำเลย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางไม่รับวินิจฉัยปัญหาตามที่จำเลยได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การนั้นเป็นการไม่ชอบ พิจารณาคำสั่งศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า เหตุที่จำเลยถือเป็นข้ออ้างในการเลิกจ้างโจทก์ตามคำสั่งเรื่องเลิกจ้างพนักงานเอกสารหมายเลข 9 นั้น มิใช่เหตุตามที่จำเลยยกขึ้นมาอ้างในคำให้การ ซึ่งจำเลยมิได้อุทธรณ์ว่าเหตุเลิกจ้างตามคำให้การนั้น เป็นเหตุเลิกจ้างตามที่จำเลยอ้างไว้ในคำสั่งเรื่องเลิกจ้างพนักงานเอกสารหมายเลข 9 ดังนั้นการที่จำเลยอ้างเหตุต่าง ๆ ที่มีได้ระบุไว้ในคำสั่งเลิกจ้างมาในคำให้การ จึงมิใช่เหตุที่จำเลยจะนำมาใช้อ้างในการเลิกจ้างโจทก์ได้ ข้ออ้างตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดี ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับวินิจฉัยให้ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย และเมื่อเหตุที่จำเลยอ้างในคำสั่งเลิกจ้างนั้นมีสาเหตุที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ